

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1150/2531

นาง นภา เม นา คม กับพวก
นาง เพ็ญ น ธิรเบญญานุกุล

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 100, มาตรา 106, มาตรา 1375, มาตรา 1381

ผู้ครอบครองทรัพย์สินแทนผู้อื่นจะแย่งการครอบครองทรัพย์สินนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1375 ได้ก็ต่อเมื่อได้มีการบอกกล่าวเปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือตามมาตรา 1381 เสียก่อน การที่ ห. ผู้ครอบครองที่ดินและบ้านซึ่งเป็นทรัพย์สินมรดกของร.แทนทายาทของร.แจ้งการครอบครองที่ดินพิพาทแล้วต่อมาได้ขอและทางราชการได้ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้ ยังถือไม่ได้ว่า ห. ได้เปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือที่ดินและบ้านพิพาทโดยบอกกล่าวไปยังทายาทของร.ว่าตนไม่มีเจตนาที่จะยึดถือที่ดินและบ้านพิพาทไว้แทนอีกต่อไป แต่การที่ห.เอาที่ดินและบ้านพิพาททั้งหมดไปจำนองธนาคารในเวลาต่อมา แล้วส.ทายาทของร.ซึ่งเป็นสามีโจทก์ที่ 1 และบิดาโจทก์ที่ 2 ไปไถ่ถอนจำนองให้แล้วรับจำนองต่อเสียเองนั้น ถือได้ว่า ห. ได้บอกกล่าวโดยการกระทำต่อ ส.ตั้งแต่วันที่จำนองที่ดินและบ้านพิพาทกับส. แล้วว่าได้เปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือจากการยึดถือครอบครองแทน ส.เป็นการยึดถือครอบครองเพื่อตนเองซึ่งเข้าลักษณะแย่งการครอบครองเมื่อ ส.และโจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นทายาทของส. มิได้ฟ้องคดีเพื่อเรียกคืนซึ่งการครอบครองที่ดินพิพาทซึ่งเป็นทรัพย์สินประธานภายในกำหนด 1 ปี ตามมาตรา 1375 บ้านพิพาทซึ่งเป็นส่วนควบก็ย่อมตกเป็นของ ห. ด้วย โจทก์ทั้งสองจึงไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเอาคืนที่ดินและบ้านพิพาทได้

โจทก์ฟ้องขอแบ่งมรดก ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้ยกฟ้อง
โจทก์ โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่านางหิ็ด เมนาคม เป็นภรรยาของหลวงรำบาลทุกขพ่ายก่อนใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 และไม่มีบุตรด้วยกัน จำเลยเป็นหลานของนางหิ็ด นางหิ็ดและหลวงรำบาล ทุกขพ่ายมีที่ดินพิพาทเนื้อที่ประมาณ 65 ไร่ พร้อมบ้านอยู่อาศัยบนที่ดินพิพาทเป็น สินสมรส หลวงรำบาลทุกขพ่ายถึงแก่กรรมเมื่อปี พ.ศ. 2473 ส่วนนางหิ็ดถึงแก่กรรม เมื่อปี พ.ศ. 2523 หลังจากหลวงรำบาลทุกขพ่ายถึงแก่กรรมแล้ว นางหิ็ดได้ครอบ ครองที่ดินและบ้านพิพาทตลอดมาจนนางหิ็ดถึงแก่กรรม ก่อนหลวงรำบาลทุกขพ่าย ได้นางหิ็ดเป็นภรรยา หลวงรำบาลทุกขพ่ายมีภรรยามาแล้วสองคนและมีบุตรชาย สามคน คือ นายอัมพร เมนาคม นายสมพล เมนาคม และนายสัมพันธ์ เมนาคม นาย อัมพร เมนาคมถึงแก่กรรมไปแล้วเมื่อปี พ.ศ. 2514 โจทก์ที่ 1 เป็นภรรยาของนาย สัมพันธ์ เมนาคมมีบุตรคนหนึ่ง คือนายสัมพันธ์ เมนาคม โจทก์ที่ 2 นายสัมพันธ์ เม นาคม ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2516 โจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นทายาทของนาย สัมพันธ์ เมนาคม มีสิทธิรับมรดกของหลวงรำบาลทุกขพ่ายที่ตกทอดแก่นายสัมพันธ์ เมนาคม

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ทั้งสองว่าการที่นางหิ็ดไปแจ้ง การครอบครองที่พิพาทเมื่อปี พ.ศ. 2498 ระบุชื่อนางหิ็ดเป็นผู้ถือสิทธิครอบครอง เพียงคนเดียว และต่อมาอีก 13 ปี คือวันที่ 14 ตุลาคม 2511 นางหิ็ดได้ยื่นคำร้องขอ ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์และทางอำเภอได้ออกหนังสือรับรองการทำ

ประโยชน์ในที่ดินพิพาทให้เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2512กับการที่นางหิโตเอาที่ดินและบ้านพิพาทไปจำนองกับธนาคารเมื่อพ.ศ. 2512 แล้วนายสัมพันธ์สามีโจทก์ที่ 1 และเป็นบิดาโจทก์ที่ 2 ไปไถถอนจำนองให้และรับจำนองเสียเองเมื่อ พ.ศ. 2513 นั้นจะถือได้หรือไม่ว่านางหิโตได้แสดงเจตนาเปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือแทนมาเป็นยึดถือเพื่อตน สำหรับเรื่องการแจ้งการครอบครองและขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์นั้น ศาลฎีกาเห็นว่าเมื่อหลวงรำบาลทุกขพ่ายถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. 2473 ที่ดินพิพาทเนื้อที่ประมาณ 65 ไร่ พร้อมบ้านอยู่อาศัยบนที่ดินพิพาทซึ่งเป็นสินสมรสของนางหิโตและหลวงรำบาลทุกขพ่าย ย่อมตกได้แก่นางหิโต 1 ส่วนอีก 2 ส่วน เป็นมรดกตกได้แก่ทายาทของหลวงรำบาลทุกขพ่าย การที่นางหิโตครอบครองทรัพย์สินดังกล่าวต่อมาย่อมถือได้ว่าเป็นการครอบครองทรัพย์สินมรดกส่วนของหลวงรำบาลทุกขพ่ายแทนทายาทซึ่งมีสิทธิได้รับมรดก ดังนั้น แม้ในแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) ตามเอกสารหมายเลข 1 จะปรากฏว่านางหิโตเป็นผู้แจ้งการครอบครองที่ดินพิพาทเมื่อปี พ.ศ. 2498 โดยแจ้งว่าได้มาโดยการจับจองปกครองเมื่อก่อนปี พ.ศ. 2480 หลักฐานการได้มาก็แจ้งไว้ว่านางหิโตเพียงคนเดียวเป็นผู้ถือสิทธิครอบครองและต่อมานางหิโตได้ยื่นขอให้ทางการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามเอกสารหมายเลข 2 โดยระบุว่า ได้ครอบครองทำสวนมะพร้าวและยางพาราไว้เบอร์ตลอดมาเจ้าพนักงานที่ดินอำเภอได้ประกาศจนครบกำหนดแล้ว ไม่มีผู้ใดคัดค้านนายอำเภอจึงได้ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2512 การครอบครองที่ดินและบ้านพิพาทซึ่งเป็นทรัพย์สินมรดกส่วนของหลวงรำบาลทุกขพ่ายแม้นางหิโตจะครอบครองมานานเท่าใดก็ยังไม่ได้สิทธิด้วยการแจ้งการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1375 แต่จะต้องได้มีการบอกกล่าวเปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือตามมาตรา 1381 เสียก่อนการที่นางหิโตซึ่งเป็นผู้ยึดถือครอบครองที่ดินและบ้านพิพาทส่วนที่เป็นมรดกของหลวงรำบาลทุกขพ่ายแทนทายาทผู้มีสิทธิได้ไปแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) และต่อมาทางราชการได้ออกหนังสือรับรองการ

ทำประโยชน์ให้ กรณีเช่นนี้ยังถือไม่ได้ว่านางหีตได้เปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือที่ดินและบ้านพิพาทโดยบอกกล่าวไปยังทายาทผู้รับมรดกของหลวงรำบาลทุกขพ่ายว่าตนไม่มีเจตนาที่จะยึดถือที่ดินและบ้านพิพาทไว้แทนอีกต่อไปดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 1381 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่วนเรื่องการจำนองและไถ่ถอนจำนองนั้นปรากฏว่าตามหนังสือสัญญาจำนองและเรื่องราวขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเอกสารหมายเลข.3, ล.21 และ ล.22/1 ที่นางหีตจำนองและไถ่ถอนจำนองกับธนาคารกรุงเทพ พาณิชยการ จำกัด ว่าเป็นการจำนองและไถ่ถอนจำนองที่พิพาททั้งแปลงรวมทั้งบ้านพิพาทด้วยและเมื่อนางหีตจำนองต่อกับนายสัมพันธุ์ในวันที่ 8 มิถุนายน 2513 ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่ไถ่ถอนจำนองจากธนาคารกรุงเทพ พาณิชยการ จำกัด ก็ปรากฏตามหนังสือสัญญาจำนอง และเรื่องราวขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเอกสารหมายเลข.4 และ ล.23 ว่าเป็นการจำนองที่ดินพิพาททั้งแปลงรวมทั้งบ้านพิพาทด้วยเช่นกัน นอกจากนั้น หนังสือบอกกล่าวให้ไถ่ถอนจำนองเอกสารหมายเลข.5 ที่โจทก์ที่ 1 ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายสัมพันธุ์ให้ทนายความมีไปถึงนางหีต ก็เห็นได้ว่าเป็นการบอกกล่าวให้นางหีตไถ่ถอนที่ดินพิพาททั้งแปลงรวมทั้งบ้านพิพาทที่นางหีตจำนองไว้กับนายสัมพันธุ์ ตามหนังสือสัญญาจำนองเอกสารหมายเลข.4 และเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2520 ที่นางหีตไถ่ถอนจำนองจากกองมรดกของนายสัมพันธุ์ซึ่งโจทก์ที่ 1 ในฐานะผู้จัดการมรดกได้มอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข.6 ให้โจทก์ที่ 2 ไปจดทะเบียนไถ่ถอนการจำนองให้นางหีตแทน ตามเรื่องราวการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเอกสารหมายเลข.24 แล้วนางหีตจำนองต่อกับนางสาวรัชณี ศรีวัชรานนท์ในวันเดียวกันนั้น ตามหนังสือสัญญาจำนองและเรื่องราวการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเอกสารหมายเลข.7 และ ล.25 ก็ปรากฏว่าเป็นการไถ่ถอนจำนองและจำนองที่ดินพิพาททั้งแปลง รวมทั้งบ้านพิพาทด้วยเช่นกันทั้งโจทก์ที่ 1 ยังเบิกความรับด้วยว่า การจำนองของนางหีตกับธนาคารกรุงเทพ พาณิชยการ จำกัด ตามหนังสือจำนอง เอกสารหมายเลข.3 และกับ

นายสัมพันธ์ ตามหนังสือสัญญาจำนอง เอกสารหมายเลข 4 เป็นการจำนองที่ดินพิพาท ทั้งแปลงข้อที่โจทก์ทั้งสองอ้างว่าการจำนองและไถ่ถอนจำนองทั้งหมดดังกล่าว เป็นการจำนองและไถ่ถอนจำนองเฉพาะส่วนของนางหิิตเท่านั้น ก็คงมีแต่คำเบิกความของโจทก์ที่ 1 เพียงว่า นายสัมพันธ์บอกว่านางหิิตพูดว่าจำนองเฉพาะส่วนของนางหิิต ซึ่งเป็นพยานบอกเล่ามีน้ำหนักน้อยและการที่โจทก์ทั้งสองในฐานะทนาย ผู้รับมรดกของนายสัมพันธ์ให้นางหิิตไถ่ถอนที่ดินพิพาททั้งแปลงรวมทั้งบ้านพิพาท แล้วนำไปจำนองต่อกับนางสาวรัชนิ ในวันเดียวกัน โดยมีได้มีการทักท้วงว่านางหิิตมีสิทธิเอาที่ดินและบ้านพิพาทไปจำนองต่อเฉพาะส่วนของนางหิิตเท่านั้น ย่อมเป็นการยอมรับว่านางหิิตมีสิทธิในที่ดินและบ้านพิพาททั้งหมด ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า การที่นางหิิตเอาที่ดินและบ้านพิพาทไปจำนองกับธนาคาร เมื่อ พ.ศ. 2512 แล้วนายสัมพันธ์สามีโจทก์ที่ 1 และบิดาโจทก์ที่ 2 ไปไถ่ถอนจำนองให้และรับจำนองเสียเองเมื่อ พ.ศ. 2513 นั้น เป็นการจำนองที่ดินและบ้านพิพาททั้งหมดมิใช่เฉพาะส่วนของนางหิิตดังที่โจทก์ทั้งสองอ้าง จึงถือได้ว่านางหิิตได้บอกกล่าวโดยการกระทำต่อนายสัมพันธ์ตั้งแต่วันที่จำนองที่ดิน และบ้านพิพาทกับนายสัมพันธ์แล้วว่า การยึดถือครอบครองที่ดินและบ้านพิพาทได้เปลี่ยนลักษณะจากการยึดถือครอบครองแทนนายสัมพันธ์ เป็นยึดถือครอบครองเพื่อตนเองอันเป็นปรับักษ์ต่อนายสัมพันธ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1381 ซึ่งเข้าลักษณะแย่งการครอบครอง เมื่อนายสัมพันธ์และโจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นทนายของนายสัมพันธ์มิได้ฟ้องคดีเพื่อเรียกคืนซึ่งการครอบครองที่ดินพิพาทซึ่งเป็นทรัพย์ประธานภายในกำหนด 1 ปี ตามมาตรา 1375 บ้านพิพาทซึ่งเป็นส่วนควบก็ย่อมตกเป็นของนางหิิตด้วย โจทก์ทั้งสองจึงไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเอาคืนที่ดินและบ้านพิพาทได้ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งสองนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ทั้งสองฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ประชา บุญวนิช-ดุสิต วราโห-คำนิ่ง อุไรรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
-------------------	----------------

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------